

1500568-77.2019.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2069823/2019 - DEL.POL.LAVINIA, 2251801 - DEL.POL.LAVINIA, 657/18/105 -

DEL.POL.LAVINIA, 2069823 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KARLA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE DE CASTILHO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500568-77.2019.8.26.0356 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500568-77.2019.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2069823/2019 - DEL.POL.LAVINIA, 2251801 - DEL.POL.LAVINIA, 657/18/105 -

DEL.POL.LAVINIA, 2069823 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KARLA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Vistos.

KARLA SILVA DOS SANTOS, qualificado (a) nos autos, foi denunciado (a) como incurso (a) no crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 16 de setembro de 2018, por volta das 08h20, na Penitenciária II de Lavínia, situada na Estrada Manoel Caetano, Km 03, na cidade de Lavínia e Comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 (dois) segmento(s) de folha de papel de coloração esbranquiçada,

com peso líquido de 6,4 gramas, contendo a substância "ADB-Fubinaca", droga sintética conhecida como "K-4", conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07 e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 10/11 e 12/14, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta na exordial acusatória, a denunciada ocultou os entorpecentes no absorvente íntimo que utilizava e dirigiu-se ao referido estabelecimento prisional para visitar seu companheiro, custodiado no local.

Ocorre que, durante procedimento de revista para ingresso na unidade prisional, agentes penitenciárias localizaram a referida droga sintética "K-4".

Indagada, KARLA admitiu que pretendia ingressar com o entorpecente no estabelecimento prisional, a pedido de uma mulher desconhecida, de quem receberia um valor em dinheiro pelo serviço.

Tendo em vista a quantidade e a natureza da substância encontrada, a confissão da denunciada, bem como as condições em que se desenvolveu a ação, nas dependências de estabelecimento prisional, verifica-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 109/110). A ré foi notificada via edital (fls. 104), e posteriormente apresentou defesa prévia (fls. 93/95). Folha de Antecedentes não contendo outros registros a (fls. 30), e Certidão Estadual de Distribuições Criminais não contendo outros registros (fls. 35).

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 24 de março de 2022. Houve a desistência pelas partes da oitiva de duas testemunhas, o que foi homologado por este Juízo. Realizou-se a oitiva da testemunha Maria Helena Pereira Navarro (fls. 189). Prosseguiu-se ao interrogatório da ré (fls. 188).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação da ré nos termos da denúncia; e, a Defesa técnica, por seu turno, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e pela ré ser menor de 21 anos ao tempo do delito, pela aplicação do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia.

A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelos laudos periciais (fls. 10/14), concluindo-se que o material examinado, trata-se da substância "ADB-FUBINACA", com estrutura química constante no adendo "b" (Classes Estruturais dos Canabinoides Sintéticos) da Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores, bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejamos.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A testemunha, PATRÍCIA ELIANA DE GIOVANI LEAL (fls. 05), Agente de Segurança Penitenciária, alegou que no dia dos fatos compareceu no plantão policial, conduzindo a visitante Karla Silva dos Santos a qual foi surpreendida tentando entrar na unidade prisional com 2 pedaços de folha de papel com números "K4" de 15 x 10 cm aproximadamente cada um. Salientou que aparentemente tratava-se de "droga sintética". Karla relatou que não sabia que o referido entorpecente estava dentro do absorvente em que usava no momento.

MARIA HELENA PEREIRA NAVARRO (fls. 09), Agente de Segurança Penitenciária, relatou que no dia dos fatos presenciou quando a Sra. Karla Silva dos Santos, companheira do sentenciado José Rafael Anjo, matr. 931.634-0, teve o cos e a barra da calça que usava revistada pela servidora Patrícia Eliana de Giovani Leal. Disse que ouviu quando a servidora Patrícia questionou a Sra. Karla, pois havia percebido que a mesma estava se sentindo incomodada. Ressaltou que ouviu quando a Sra. Karla disse que estava utilizando absorvente e a servidora Patrícia pediu para à Sra. Karla que a acompanhasse ao vestiário feminino no setor de portaria para trocar o absorvente. Salientou que presenciou quando Karla retirou o absorvente, bem como presenciou quando a servidora Patrícia, ao revistar o absorvente encontrou dois pedaços de substância entorpecente, (supostamente maconha, denominada como k4).

A ré, KARLA SILVA DOS SANTOS (fls. 06), declarou que visitava seu amasio na Penitenciária 2 de Lavínia, que foi solicitada por uma menina que não conhece a levar "um pedaço de papel" que não tinha nada por fazer isso. Salientou que colocou dentro de um absorvente íntimo, mas mesmo não estando menstruada utilizou desta desculpa. Ressaltou que uma vez lá dentro, entregaria para seu amásio, mesmo sem ele saber; que pagaria uma quantia pelo serviço ainda esta semana, mas não combinaram o valor. Frisou que quem a solicitou foi uma mulher de porte médio, morena e cabelos castanhos.

A prova foi repetida em fase judicial.

A testemunha, MARIA HELENA PEREIRA NAVARRO (fls. 189), Agente de Segurança Penitenciária, disse que em revista normal, a sua colega de trabalho estava revistando e a visita estava meio incomodada e disse que estava de absorvente e como ela estava com absorvente é solicitado para a visitante ir até uma sala a parte para ficar mais a vontade e no momento que pediu para tirar o absorvente, a sua colega de trabalho foi revistar o absorvente e no meio deste havia aqueles que chamamos de k-4, não tendo certeza do que era, mas fala que é papel de droga. Frisou que a visita não estava tranquila, então por isso foi dada como suspeita e foi solicitado para ela trocar de absorvente e lhe entregar o absorvente que estava antes de jogá-lo fora e havia o entorpecente no interior do absorvente. Relatou que a visita não falou o motivo para elas e que geralmente falam na sindicância.

A ré, KARLA SILVA DOS SANTOS (fls. 188), trabalhava há 01 mês como cabeleireira, casada, não têm filhos. Sobre os fatos, disse que tentou entrar com o entorpecente sim e que pegou com uma menina na fila e ela lhe disse que era um papel, então tentou entrar com o absorvente e foi pega. Salientou que a moça iria lhe dar dinheiro depois que ela entrasse. Afirmou que sabia que era droga. Ressaltou que se arrepende e que nunca havia feito isto, mas hoje é casada, seu marido é

trabalhador, não usam drogas e não fazem nada disso e está ciente do que fez, só que hoje está mudada, pois era uma menina jovem, 19 anos, e se relacionou com uma pessoa que estava dentro do presídio, mas hoje não faria de novo. Ressaltou que seu marido atual não é aquele da prisão e este trabalha na Ultramed e se conheceram e foi morar com ele. Disse ainda que havia sido a primeira visita no presídio na época e que hoje já mudou, estando ciente do que fez, mas hoje tem uma outra "cabeça" e já tem 24 anos e não pretende nunca mais fazer isso.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos.

A ré em seu interrogatório judicial confessou a prática delitiva.

A prova oral coligida em juízo também é inconteste. As testemunhas ouvidas tanto em sede extrajudicial, como judicialmente, declararam de forma firme e uníssona como surpreenderam a ré na posse do entorpecente durante o seu ingresso nas dependências do presídio. Trouxeram detalhes da conduta da acusada não deixando dúvidas sobre a autoria delitiva.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)” (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Também:

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021)

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, c/c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação da ré medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da reprimenda, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis à acusada, pois é primária e de bons antecedentes (Certidão de fls. 35), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as atenuantes proveniente da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do Código Penal) e da menoridade relativa, visto que o réu era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do Código Penal), contudo, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atendimento à Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, promovo o aumento de 1/6, pelo reconhecimento da causa ingresso em estabelecimento prisional nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, totalizando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O incremento se dá no patamar mínimo porque o produto espúrio não atingiu a efetivamente população carcerária, o que minora o desvalor da

conduta. Por fim, aplicável redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa, razão pela qual a pena deverá ser reduzida de 2/3, ou seja, 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, tem-se por final a pena de 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime ABERTO, a teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, considerando que a ré preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista.

Em caso de descumprimento, a ré descontará a sanção no regime já determinado. KARLA SILVA DOS SANTOS

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR KARLA SILVA DOS SANTOS devidamente qualificada, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pelo valor mínimo, por infração ao artigo 33, caput, c/c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista, ALÉM DO PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica da ré.

Determino a destruição da droga apreendida, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Condeno a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o cadastro da condenação em sistema próprio. Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Com trânsito em julgado, intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

P.I.C.

Oportunamente, archive-se o feito.

Mirandópolis, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA